

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Veronikou Libichovou v právní věci

navrhovatele: **Gustav Vlach**, narozený dne 22. 9. 1961
bytem Husitská 31/10, 417 41 Krupka
zastoupený JUDr. Jiřím Rouskem, advokátem
sídlem Dubská 390/4, 415 01 Teplice

za

účasti: **Tělovýchovná jednotka Krupka, z.s.**, IČO 460 70 516
sídlem Husitská 191/8, 417 41 Krupka

o návrhu na ustanovení procesního opatrovníka

takto:

Soud ukládá účastníkovi, aby se ve lhůtě 1 měsíce vyjádřil k připojenému návrhu,
a to elektronicky nebo písemně - dvojmo.

Ve vyjádření je účastník povinen zejména:

vyličít rozhodné skutečnosti ve věci (zejména uvést, která z tvrzení navrhovatele považuje za nesporná, tj. odpovídající skutečnosti, dále které skutečnosti činí předmětem sporu a proč, co v tomto směru tvrdí sám,

označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností, a to tak, aby bylo zřejmé k prokázání, které konkrétní právně významné skutečnosti má být ten který důkaz proveden. Listinné důkazy, na něž se ve vyjádření odvolává, je třeba zaslat (založit do spisu) zároveň s vyjádřením. Důkazy musí být označeny tak, aby soud mohl zajistit tyto důkazy k jednání, které bude ve věci nařízeno (tj. například u svědků uvést jméno, příjmení, bydliště a také upřesnit, kterou z tvrzených skutečností může svědek svou výpověď doložit a z jakého důvodu tomu tak je).

Soud připomíná, že účastníci řízení jsou povinni tvrdit rozhodné skutečnosti a označit důkazy k prokázání svých tvrzení (§ 101 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ)). Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny (§ 120 odst. 2, věta druhá OSŘ).

Pokud vyjádření není podáno v elektronické podobě (např. prostřednictvím datové schránky nebo aplikace ePodatelný), je třeba jej předložit soudu ve 2 vyhotoveních.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení lze podat námitky ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí bez jednání potvrdí nebo změní. Doručené rozhodnutí, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb.).

Ústí nad Labem 5. ledna 2026

Bc. Veronika Libichová v. r.
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Hrochová.